KÜNSTLER SOZIALKASSE

Informationsschrift Nr. 7 zur Künstlersozialabgabe

Abgabepflicht von Theaterunternehmen

I. Allgemeines

Das Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) bietet selbständigen Künstlern und Publizisten sozialen Schutz in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Wie Arbeitnehmer zahlen sie nur etwa die Hälfte der Versicherungsbeiträge; die andere Beitragshälfte trägt die Künstlersozialkasse. Die für die **Finanzierung** erforderlichen Mittel werden aus einem Zuschuss des Bundes und aus einer **Künstlersozialabgabe** der Unternehmen finanziert, die künstlerische und publizistische Leistungen in Anspruch nehmen und verwerten (Verwerter).

Seit dem Inkrafttreten des KSVG ist für jede Inanspruchnahme künstlerischer oder publizistischer Leistungen durch einen Verwerter eine Sozialabgabe zu zahlen; und zwar

1. für **angestellte** Künstler/Publizisten der Gesamtsozialversicherungsbeitrag an die zuständige Einzugsstelle (ohne Beteiligung der Künstlersozialkasse)
2. für **selbständige** Künstler/Publizisten die Künstlersozialabgabe an die Künstlersozialkasse

Unternehmer, die Leistungen selbständiger Künstler/Publizisten in Anspruch nehmen, müssen an dem gesetzlich geregelten Meldeverfahren teilnehmen. Der erste Schritt hierfür ist eine formlose Meldung bei der Künstlersozialkasse.

II. Abgabepflichtige Unternehmer

1. Grundsatz

Nach **§ 24 Abs. 1 Nr. 2 KSVG** sind Unternehmen zur Künstlersozialabgabe verpflichtet, die ein Theater (ausgenommen Filmtheater) betreiben. Darunter fallen alle Formen des Theaters wie z. B. Schauspiel, Ballett und Oper ebenso wie Marionettentheater und Schattenspiele. Der Abgabepflicht dem Grunde nach unterliegt auch der Unternehmer, der nur eine Theaterspielstätte betreibt ohne über ein eigenes Ensemble zu verfügen (BSG-Urteil vom 08.12.1988, 12 RK 28/88).

2. Abgabepflicht und Gesellschaftsformen

Abgabepflichtig als Theaterunternehmer sind nicht nur natürliche oder juristische Personen (z. B. eingetragener Verein (e. V.), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), sondern auch alle anderen Personenzusammenschlüsse z. B. Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) und Partnerschaftsgesellschaften.

a) Gesellschaft bürgerlichen Rechts, insbesondere Freie Theater

Schließen sich mehrere Personen zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammen, um ein so genanntes "Freies Theater“ oder "Off-Theater“ zu betreiben, sind sie als Gesamtheit Theaterunternehmer.

Sie fallen damit unter die Abgabepflicht nach dem KSVG, soweit sie Entgelte an selbständige Künstler und Publizisten zahlen, die nicht der GbR angehören.

Zahlungen an Mitglieder der GbR lösen für die Gesellschaft keine Künstlersozialabgabeschuld aus, weil diese keine eigenständige Rechtspersönlichkeit gegenüber den Mitgliedern darstellt und die Verteilung des Gewinns als Selbstvermarktung einzustufen ist.

Die Zusammenarbeit in einer GbR zeichnet sich regelmäßig dadurch aus, dass alle Mitglieder über die Geschicke der Gesellschaft mitbestimmen können. Indizien für eine Mitgliedschaft in einer bestehenden GbR, die die Selbständigkeit der einzelnen Mitglieder nicht berührt, sind:

- arbeitsteilige Organisation
- gleiches Mitspracherecht über alle Belange des Theaters
- gleicher Honoraranteil an alle Beteiligten (im Verhältnis zu den konkreten Tätigkeitsanteilen)
- gleiches (wirtschaftliches) Risiko aller Beteiligten
- längerfristige Mitarbeit (mindestens bezogen auf ein konkretes Projekt/Theaterstück).

Diese Indizien sind keineswegs verbindlich, lassen jedoch in der Regel den Schluss darauf zu, dass es sich um eine Gesellschaft im Sinne der §§ 705 ff. BGB handelt. Einzelne Abweichungen machen jedoch in jedem Falle eine nähere Einzelfallbetrachtung notwendig.

Soweit nach den vorgenannten Kriterien das Vorliegen einer GbR bejaht werden kann, ist in aller Regel von einer Selbständigkeit der Mitglieder der Gesellschaft im sozialversicherungsrechtlichen Sinn auszugehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der freien Theaterszene Proben- und Aufführungszeiten gemeinsam von den Mitgliedern der Gesellschaft festgelegt und nicht einseitig vorgegeben werden. Darüber hinaus entstehen die Stücke oder Choreographien nach einem vorher entworfenen Konzept in der Regel erst während des Probenprozesses und die Darsteller sind in diesen Entstehungsprozess eingebunden. Es liegt insoweit eine programmgestaltende Tätigkeit vor, die ebenfalls Kennzeichen einer selbständigen Tätigkeit ist.

Sofern Künstler/Publizisten nur für kurze Zeit an einem Freien Theater tätig sind, spricht bereits einiges dafür, dass die GbR-Mitglieder einen festen Rahmen vorgeben, der zwar durchaus noch einen kreativen (Mitbestimmungs-)Spielraum bietet, jedoch eine Gesellschafterstellung im Sinne der GbR-Vorschriften unwahrscheinlich macht. Besteht zudem ein Weisungsrecht der Gesellschaft – vertreten z. B. durch den Geschäftsführer oder Regisseur – gegenüber dem einzelnen Künstler/Publizisten, spricht dieses dafür, dass ein Arbeits- oder Dienstverhältnis besteht.

Für ein solches abhängiges Beschäftigungsverhältnis entsteht keine Künstlersozialabgabeschuld, vielmehr sind die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge an die zuständige Einzugsstelle zu entrichten.

Die Aufführung eines Bühnenstückes von Mitgliedern einer GbR wird deshalb eher bei kleineren Ensembles, bei denen jeder Künstler ein reales Mitspracherecht hat, als Selbstvermarktung abgabefrei **für die GbR** sein. In diesen Fällen trifft den an die Gesellschaft zahlenden Veranstalter die konkrete Künstlersozialabgabepflicht.

Zahlungen an Nichtmitglieder der GbR für künstlerische/publizistische Werke oder Leistungen führen zu einer Abgabeschuld der GbR, soweit diese auf selbständiger Basis für die GbR tätig werden.

Unter Berücksichtigung der von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien für die Abgrenzung einer selbständigen Tätigkeit von einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist bei Vorliegen eines Projektvertrages bei einem darstellenden Künstler (wie etwa Schauspieler, Sänger, Tänzer, Performer, Puppen- und Figurenspieler, aber auch Musiker) eine selbständige Tätigkeit regelmäßig dann anzunehmen, wenn der Betroffene keinem Weisungsrecht der GbR nach Ort, Zeit und Dauer der Arbeit unterliegt und bei der Projektentwicklung und/oder während des Probenprozesses gemeinsam mit den Gesellschaftern der GbR eigenschöpferisch und somit programmgestaltend als Co-Autor, Co-Regisseur oder Co-Choreograph tätig ist. Voraussetzung ist weiter, dass der Betroffene während der Aufführungsphase mit darstellerischen Mitteln sein eigenes (Teil-)Werk präsentiert. Ort, Zeit und Dauer der Proben und Aufführungen müssen zudem gemeinsam abgesprochen und vertraglich fixiert werden.

Darüber hinaus ist von einer selbständigen Tätigkeit eines am Freien Theater tätigen Künstlers/Publizisten auszugehen, wenn sein darstellerisches und damit eigenschöpferisches Werk (wie z. B. bei einer Performance oder beim Improvisationstheater) erst während der Aufführung entsteht. Auch in diesem Bereich künstlerischer Tätigkeit müssen Ort, Zeit und Dauer der Proben und der Aufführungen gemeinsam abgestimmt und vertraglich fixiert worden sein.

Von einer selbständigen künstlerischen Tätigkeit ist bei Vorliegen eines Projektvertrages zudem auszugehen, soweit Dirigenten, Arrangeure, Komponisten, Regisseure, Choreographen, Bühnen- und Kostümbildner sowie analoge oder digitale Medienkünstler (wie z. B. Videokünstler) eigenschöpferisch und programmgestaltend an einem Freien Theater tätig sind.

Soweit die GbR nach den vorgenannten Kriterien selbständige Künstler/Publizisten projektgebunden unter Vertrag nimmt, sind die diesbezüglich gezahlten Entgelte der KSK zu melden und Künstlersozialabgabe abzuführen.

b) Eingetragener Verein (e. V.)

Mit der Organisation eines eingetragenen Vereins wird eine juristische Person geschaffen, die formaljuristisch als abgabepflichtiges Unternehmen zu sehen ist. Die Geschicke des Vereins werden durch den Vorstand und die Mitgliederversammlung bestimmt.

Selbst wenn es sich hier bei den Akteuren und den Funktionären um dieselben Personen handelt, ist es stets der Verein, der die Entgelte an die Schauspieler zahlt und dafür abgabepflichtig ist. Danach sind auch alle Entgeltzahlungen an künstlerisch/publizistisch tätige Vereinsmitglieder an die KSK zu melden, soweit es sich nicht um Angestellte des eingetragenen Vereins handelt.

Das Bundessozialgericht hat insoweit für einen Künstlerverein, in dem sich Künstler zum Zwecke des Verkaufs ihrer Werke zusammengeschlossen haben, entschieden, dass von der formellen Betrachtungsweise auszugehen ist und Zahlungen des Vereins an die den

Verein bildenden Künstler der Abgabepflicht unterliegen (Urteil vom 01.10.1991, 12 RK 13/91).

c) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Die Handhabung entspricht der bei Vereinen. Jede Zahlung der GmbH an selbständige Künstler oder Publizisten für künstlerische/publizistische Werke oder Leistungen ist abgabepflichtig. Dies gilt auch für Zahlungen an Gesellschafter oder Geschäftsführer.

3. Darbietung fremder Theatergruppen, Überlassung von Räumlichkeiten

Soweit Theatergruppen Veranstaltungen mit anderen Theatern oder Musikgruppen durchführen, sind die Entgelte, die die aktiven Künstler erhalten, an die KSK zu melden. Die Künstlersozialabgabe ist entsprechend zu entrichten.

Zwar kann der Vermieter eines Raumes nicht zur Künstlersozialabgabe herangezogen werden, wenn er sich allein auf das Überlassen der Räumlichkeiten beschränkt. Wenn darüber hinaus aber Werbeaktivitäten entwickelt werden und/oder Eintrittsgelder kassiert und an die Künstler ausgezahlt werden, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Vermieter für die gezahlten Entgelte Abgabe leisten muss. Von schlichter Vermietung ist auch dann nicht auszugehen, wenn sich die Höhe der "Miete“ nach den Einnahmen aus Eintrittsgeldern richtet (siehe SG Köln vom 21.05.90 – S 19 KR 37/89).

III. Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe (§ 25 Abs. 1 KSVG)

Die Zugehörigkeit eines Theaters zum abgabepflichtigen Personenkreis nach dem KSVG (**Abgabepflicht**) besteht unabhängig von einer konkreten Zahlungsverpflichtung. Die Künstlersozialabgabe entsteht nur, wenn tatsächlich Zahlungen an selbständig tätige Künstler und Publizisten geleistet werden (zur Bemessungsgrundlage siehe die Informationsschrift Nr. 1 der Künstlersozialkasse).

Die **Einstufung als selbständig Tätige oder abhängig Beschäftigte** hat in der Vergangenheit wiederholt zu unter-schiedlichen Beurteilungen geführt. Die **Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger** haben daher für diesen Bereich einen **Abgrenzungskatalog** erstellt (Informationsschrift Nr. 9 zur Künstlersozialabgabe). Danach sind spielzeit- und gastspielverpflichtete Künstler grundsätzlich als abhängig Beschäftigte anzusehen. Eine selbständige Tätigkeit kommt nur ausnahmsweise bei gastspielverpflichteten Künstlern im Rahmen der unter Ziffer 2.2 des o. g. Kataloges aufgeführten Tätigkeiten in Betracht. Die Ausführungen zu Punkt II, 2, a) dieser Informationsschrift sind als besondere Prüfkriterien in Bezug auf die freie Theaterszene ergänzend heranzuziehen.

IV. Zahlungen an nicht versicherte Künstler und Publizisten unterliegen der Abgabepflicht

Nach dem KSVG gehören zur Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe auch Zahlungen, die an selbständige Künstler oder Publizisten geleistet werden, die – aus unterschiedlichen Gründen – selbst nicht nach dem KSVG versichert sind (§ 25 Abs. 1 Satz 1). Damit hat der Gesetzgeber klargestellt, dass auch für künstlerische oder publizistische Tätigkeiten, die nur nebenberuflich bzw. nicht berufsmäßig ausgeübt werden, Künstlersozialabgabe zu entrichten ist. Entscheidend ist insoweit nur, dass die Leistung dem Auftraggeber (Theater) gegenüber in selbständiger Tätigkeit erbracht wird und nicht als Arbeitnehmer **dieses** Theaters.

Künstlersozialabgabe ist daher auch für Entgelte an Künstler und Publizisten zu zahlen, die nicht nach dem KSVG versichert sind, weil sie z. B.

- nur nebenberuflich bzw. nicht berufsmäßig (z. B. als Arbeitnehmer oder Beamte, Studenten, Pensionäre oder Rentner) für den Abgabepflichtigen tätig werden oder
- nach den Vorschriften des KSVG versicherungsfrei bzw. nicht versicherungspflichtig sind oder ihren ständigen Aufenthalt im Ausland haben bzw. im Ausland tätig sind.

Ihre Künstlersozialkasse

Herausgeber der Informationsschrift Nr. 7 zur Künstlersozialabgabe:

Künstlersozialkasse
Teil des Verbundsystems der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
26380 Wilhelmshaven
Telefon 04421 7543-5900
www.kuenstlersozialkasse.de
Stand: 09.2025